

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Raphael Ernane Neves
Comarca: Registro
Foro: Foro de Registro
Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... já consignou a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Se todas as provas são irrefutáveis, dando como certo e inquestionável o tráfico de entorpecentes, nada há para se alterar na sentença, hipótese que torna o pleito de absolvição impossível de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

1ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501581-19.2018.8.26.0495 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501581-19.2018.8.26.0495

Classe – Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

[illegible]

Autor:

Justiça Pública

Réu :

VALDEMIR PEDROSO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raphael Ernane Neves

Vistos.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições constitucionais, ofereceu denúncia (fls. 58/59) em face de VALDEMIR PEDROSO DE

OLIVEIRA, qualificado à fl. 04, porque, consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de julho de 2018, por volta das 10h00, na Rua Alexandre Agenor de Moraes, 23, Centro, município de Sete Barras, comarca de Registro, o denunciado, possuía em sua residência uma espingarda calibre 32 sem marca aparente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por tais razões, pleiteou o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO a condenação do acusado VALDEMIR PEDROSO DE OLIVEIRA, nas sanções previstas no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Recebida a denúncia em 06/08/2019 (fl. 84), o réu foi citado (fl. 105).

Proposta a suspensão condicional do processo, que foi aceita (fls. 106/107). Porém, as condições impostas não foram atendidas, sendo o benefício revogado às fls. 143/144. O réu apresentou defesa preliminar (fls. 155/156). O recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 157/158).

Durante a instrução criminal foram ouvidas as testemunhas, bem como o réu interrogado.

O representante do Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela procedência da pretensão punitiva nos termos da inicial. A Defesa, postulou absolvição, ante a fragilidade das provas e por atipicidade das condutas. Subsidiariamente, requereu aplicação da pena no mínimo legal, regime inicial aberto e substituição da pena.

É o Relatório. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO:

Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito.

Dos fatos: Extraí-se da denúncia que:

"(...) Segundo se apurou, o denunciado, sem estar devidamente autorizado a tanto, mantinha no interior de sua residência uma espingarda calibre 32, sendo que na data dos fatos o armamento foi encontrado por policiais civis em cumprimento a mandado de busca e apreensão.

A arma foi apreendida e periciada (fls. 46/48). (...)".

Do tipo penal:

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

A conduta imputada ao acusado é de no dia, hora e local citados acima, possuir em sua residência uma espingarda calibre 32 sem marca aparente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A pretensão punitiva estatal merece acolhida. Senão vejamos.

Do crime do art. 12 da Lei 10.826/03:

Da Materialidade: A materialidade do crime restou comprovada pelas provas colhidas nos autos, mormente pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/05, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 06, pelo laudo pericial de fls. 46/48, bem como por toda a prova oral colhida.

Da Autoria: Quanto à autoria do crime, também é certa e recai sobre a pessoa do acusado VALDEMIR PEDROSO DE OLIVEIRA.

O réu VALDEMIR PEDROSO DE OLIVEIRA, em seu interrogatório, na fase policial (fl. 10), ao admitir a posse do armamento.

A confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova oral colhida em juízo, dando espaço para o uso das declarações como prova para o desate condenatório.

A testemunha Ronaldo Cesar Costa Mendes, policial civil, declarou que atendeu a ocorrência envolvendo o requerido, cumprindo mandado de busca na casa do réu. Disse ter chegado na casa e o acusado não estava, tendo chamado duas testemunhas para presenciar o ingresso. Informou que quando adentrou a residência, encontrou o armamento que acredita não tinha numeração ou marca aparente. Acredita que o mandado fora solicitado por conta de ameaças com arma de fogo.

Saliente-se que o depoimento dos policiais é de válido e de suma importância, como já consignou a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E

MATERIALIDADE COMPROVADOS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Se todas as provas são irrefutáveis, dando como certo e inquestionável o tráfico de entorpecentes, nada há para se alterar na sentença, hipótese que torna o pleito de absolvição impossível de acolhimento, mormente se levarmos em conta sua confissão extrajudicial, amparada por depoimentos e outros indícios. 2. O depoimento de policiais tem a mesma presunção de credibilidade de qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que o mesmo tem algum interesse na causa, ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. 3 -inadmissível o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 16, da Lei nº 6.368/76 quando ausente a prova da exclusividade de uso próprio, sendo da defesa o ônus da prova cabal e irrefutável da alegação de ser o réu usuário e dependente da droga. Decisão improvida. (TJ-GO; Acr 30909-2/213; Proc. 200700706288; Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Elcy Santos de Melo; Julg. 05/06/2007; DJGO 20/06/2007) LEI 6368-1976, art. 16. A conduta do denunciado, decerto, é típica e se subsume com perfeição ao tipo legal do art. 12 da Lei 10.826/2003, valendo observar que não se pode tomar como materialmente atípica a conduta do requerido, na medida em que o armamento estava apto a disparar, como concluiu o laudo pericial, bem como porque o requerido nem ao menos demonstrou qualquer situação de risco para eventual tentativa de justificação do comportamento.

III. DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, julgo procedente parcialmente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu VALDEMIR PEDROSO DE OLIVEIRA, às penas do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Posto isso, passo à dosimetria da pena.

VI - Da Fixação da Pena

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a dosimetria das penas, passo à análise das circunstâncias judiciais.

Circunstâncias Judiciais:

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta levada a efeito pelo réu não vai além do desvalor da ação e do resultado ponderados pelo legislador. O acusado possuía plena consciência de sua ilicitude, e podendo se determinar de modo diverso, não o fez. Antecedentes: o réu é tecnicamente primário (fls. 178/179).

Conduta social e personalidade: não restaram denegridas. Motivos do Crime: não foram apurados. Circunstâncias do Crime: não prejudicam ao réu. Consequências da conduta ilícita: não foram além das que são ínsitas ao delito. Comportamento da vítima: não avaliado.

Preponderando circunstâncias subjetivas favoráveis ao réu, aplico-lhe a pena-base em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição socioeconômica.

Atenuantes e Agravantes: Milita em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea (ex vi do art. 65, III "d" do CP), porém deixo de reduzir a pena, por já se encontrar no mínimo legal (sumula 231 do STJ). Não há agravantes.

Das causas de Diminuição e de Aumento de Pena: Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Pena Definitiva: Destarte, fixo a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção em regime inicialmente ABERTO, (art. 33, §2º, "c" do CP), e 10 (dez) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.

Substituição: Considerando a natureza do delito, a quantidade de pena cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, por força do art.44 e seguintes do Código Penal. Diante disso, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade por prazo igual à condenação.

Sursis: Incabível dada a substituição empreendida.

V - DISPOSIÇÕES FINAIS:

a) Concedo ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, uma vez que não há motivos para seu encarceramento cautelar (CPP, art. 387, parágrafo único). (b) Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais,

calculadas ex lege. (c) Deixo de fixar o montante mínimo de indenização por não ser o caso de fazê-lo (CPP, art. 387, inciso IV). (d) Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92). (e) Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado. (f) Considerando que eventual recurso sobre a sentença condenatória terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 57 do Conselho Nacional de Justiça, deixo de determinar a expedição da guia de recolhimento provisório. (g) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). (h) Após o trânsito em julgado: (h.1) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados (CPP, art. 393, inciso II); (h.2) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (h.3) remetam-se os autos ao ofício contador para o cálculo das custas processuais; e (h.4) expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena.

P.I.C

Registro, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA